



Nr. 204 Kabinettsitzung vom 21. Mai 1924, 16.15 Uhr

R 43 I/1394, Bl. 210-217

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Geßler, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, RWährungskom. RbkPräs. Schacht; StS Bracht, Joel, Geib, Meissner, Fischer; MinDir Kempner, Spiecker, v. Schlieben, Brecht; MinR Kiep, Cronau; zu P. 2 und 3 außerdem: StS Sautter; MinDir. v. Brandt; Dir. Dalberg; MinR Quassowski, Mende, Werner, Norden; ORegR Schippel, v. Hagenow; RegR Neufeld; Geh. OFinR v. Grimm, Geh. FinR Vocke; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:15

[Tagesordnung]

1. Mitteilungen des Herrn Reichsministers der Finanzen. [Erhöhung der Beamtenbesoldung.]
2. und 3. Entwurf eines Reichsbankgesetzes. Künftige Regelung des Dienstverhältnisses des Personals der Reichsbahn und der Reichsbank.

1. Mitteilungen des Herrn Reichsministers der Finanzen. [Erhöhung der Beamtenbesoldung ¹.]

Der *Reichsminister der Finanzen* Das Kabinett habe wiederholt die Erklärung abgegeben, daß die Beamtengehälter erhöht würden, sobald es möglich sei. Er habe damals die Hoffnung gehabt, daß eine Erhöhung in kürzerer Zeit getragen werden könne. Leider sei er zu einer entsprechenden Erklärung jetzt nicht imstande. Solange die außenpolitischen Probleme noch ungelöst seien, sei es nicht möglich, von einer Klarheit der Verhältnisse zu sprechen. Mit Rücksicht darauf aber, daß in den Etat 300 Millionen für Erhöhung der Gehälter eingestellt seien und weiter darauf, daß der Finanzminister noch die Vollmacht habe, von sich aus die Besoldung festzusetzen ², müsse jetzt gleichwohl die Frage beantwortet werden, ob man mit einer Erhöhung noch länger zuwarten könne. Nach Abwägung aller Gesichtspunkte sei er zu dem Ergebnis gekommen, daß dies nicht angängig sei, sondern daß jetzt der letzte Augenblick sei, mit einer vernünftigen Beamtengehaltserhöhung herauszukommen. Dabei würde er es für falsch halten, den alten Weg der prozentualen Zuschläge weiter zu beschreiten.

¹ Eine Kabinettsvorlage des RFMin. zu diesem Punkt war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. Die geplante Neuregelung der Beamtenbesoldung, die vom RFM in dieser Sitzung vorgetragen und dann auch mit Wirkung vom 1. 6. durchgeführt wird (vgl. Anm. 6), sieht eine Erhöhung der Familienzuschläge und eine Anpassung der Grundgehälter an die Sätze der Friedensbesoldung vor. Und zwar sollen die Endgrundgehälter gleichmäßig auf ca. 80% der entsprechenden Gehälter von 1913 festgesetzt werden. Bei dieser Regelung ergibt sich eine stärkere Anhebung der mittleren und höheren Beamtengehälter, die nach Ansicht des RFMin. in der Nachkriegszeit übermäßig nivelliert worden waren, sowie eine Vergrößerung der Spannung zwischen den einzelnen Besoldungsgruppen. Vgl. dazu: Luther, Politiker ohne Partei, S. 265 f.; die Ausführungen Luthers in der Sitzung des Haushaltsausschusses des RT vom 20. 6. (Protokoll in R 43 I/2566, Bl. 226-229); die Denkschrift des RFM vom 19.1.25 über die „Entwicklung der Besoldung der Reichsbeamten von 1897 bis Dezember 1924“, RT-Drucks. Nr. 407, S. 11 ff., RT-Bd. 398.

² Art. 6 der VO über die 12. Ergänzung des Besoldungsgesetzes vom 12.12.23 (RGL. I, S. 1183) in der Fassung der Änderungs-VO vom 11.2.24 (RGL. I, S. 55) ermächtigt den RFM, bis zum 1.11.24 die Beamtenbesoldung selbständig festzusetzen.

Dieser Weg schließe vor allem die Gefahr der Rückwirkung auf die Arbeiterlöhne in sich. Als neuer Grundsatz müsse eingeführt werden die Wiederherstellung der Friedensgehälter mit einem prozentualen Abschlag für alle Gruppen. Friedensgehälter selbst schon zu geben, sei nicht möglich. Er schlage einen Abschlag von 20% vor. Die sozialen Zulagen blieben erhalten. Diese Regelung werde zweifellos zu großen Angriffen auf die Regierung führen, sie müßten aber in Kauf genommen werden. Die bestehenden unmöglichen Spannungsverhältnisse müßten beseitigt werden. So, wie die Verhältnisse lägen, ginge es nicht weiter. In den Ressorts drängten die besten Kräfte aus dem Dienst heraus. Privatvermögen sei nicht mehr vorhanden. In Hinsicht auf die unteren Gruppen sei die Regelung deshalb nicht zu schwer tragbar, weil sie diesen bis zu 115% des Friedensgehalts, ohne Berücksichtigung der Ortszuschläge, gewähre³. Dieser Prozentsatz entspreche genau dem Lebenshaltungsindex. Der *Reichspostminister* lehnte es ab, sofort im einzelnen Stellung zu nehmen und beantragte, die Frage zu vertagen.

Der *Reichsminister der Finanzen* gab zu, daß die Vorlage etwas sehr schnell eingebracht sei, es sei aber versucht worden, bereits durch Referenten die Ressorts, so auch das Reichspostministerium und Reichsverkehrsministerium, über die Tragweite zu informieren. Um welche Summen es sich handle, sei im Finanzministerium ausgerechnet worden, die Zahlen könnten bekanntgegeben werden. Er bitte dringend, den Antrag auf Vertagung abzulehnen.

Der *Reichspostminister* erklärte, daß er seine Zustimmung zu der Vorlage nicht geben könne. Die vorgetragenen Grundsätze könne er nicht ohne weiteres akzeptieren.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß die vorgeschlagene Regelung angesichts des Sachverständigengutachtens keinen Bedenken begegne; das Sachverständigengutachten spreche vielmehr selbst von der Notwendigkeit der Erhöhung der Gehälter. Unterstreichen möchte er die Ausführungen über die Notwendigkeit der Besserstellung der höheren Beamten. Dies gelte besonders für den diplomatischen Dienst. Er schließe sich den vorgetragenen Grundsätzen in jeder Beziehung an.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß die vorgeschlagenen Maßnahmen drei Seiten hätten, eine finanzielle, eine beamtenpolitische und eine wirtschaftliche. Was die beamtenpolitische Seite angehe, so stimme er dem Reichsminister der Finanzen vollauf zu, von der wirtschaftlichen Seite her müsse er dagegen Bedenken tragen. Unter diesem Gesichtspunkt sei der gewählte Zeitpunkt für die Gehaltserhöhung der denkbar ungünstigste. Die bestehende Wirtschaftskrise wird vielleicht dadurch verstärkt werden, die Übertragung der Erhöhung auf die Arbeiterlöhne sei wahrscheinlich. Wenn das Reichsfinanzministerium Geld zur Verfügung habe, so müsse dies in erster Linie benutzt werden zur Beseitigung wirtschaftlicher Hemmungen, z. B. der Umsatzsteuer. Allerdings so, wie die Verhältnisse lägen, ginge es nicht weiter. Er frage sich nur, ob man nicht mit weniger als 80% auskomme. Eine Differenzierung des Abschlags halte er nicht für möglich⁴.

Ein *Vertreter des Reichsfinanzministeriums* teilte mit, daß die Gehaltserhöhung für die Hoheitsverwaltung einschließlich Wehrmacht und Ausgaben für Hinterbliebenenfürsorge usw. monatlich 18 Millionen, für die Post 9 Millionen, für die Eisenbahn 12 Millionen Mark ausmache.

Der *Reichsminister der Finanzen* glaubte bezüglich der Länder und Gemeinden keine Besorgnisse haben zu müssen. Besonders die Gemeinden befänden sich in einer zum Teil sogar sehr guten Lage.

³ Dieser Prozentsatz versteht sich für Endgrundgehalt plus Familienzuschlag bei einem verheirateten Beamten mit zwei Kindern in der Besoldungsgruppe III. Nach den Berechnungen des RFMin. betragen die neuen Gehälter einschließlich Familienzulage (aber ohne Ortszuschlag) bei verheirateten Beamten mit zwei Kindern in Besoldungsgruppe III = 115%, in Gruppe V = 109%, in Gruppe VII = 92%, in Gruppe XI = 88%, in Gruppe XIII = 85% der Gehälter von 1913. Die neuen Endgrundgehälter der ledigen Beamten belaufen sich dagegen in allen Gruppen auf etwa 80% der Gehälter von 1913.

⁴ Mit Schreiben vom 22. 5. an den RFM bringt RWiM Hamm erneut wirtschaftspolitische Bedenken gegen die geplante Besoldungserhöhung vor. „Eine durchgängige Aufbesserung der Beamtengehälter auf 80 v. H. der Friedensgehälter, eine Aufbesserung, die unter Hinzurechnung der vor dem Kriege unbekannten Familienzulagen in vielen Fällen bis über 100% liegt, scheint mir mit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage schwer vereinbar.“ Hamm schlägt vor, die Grundgehälter nur auf # der Friedenssätze zu erhöhen und als Ausgleich die Sozialzulagen heraufzusetzen bzw. den unteren Gehaltsklassen eine Notzulage von 10–15% zu gewähren (R 43 I/2566, Bl. 200–204).

Die Ländervertreter seien zu morgen zu Verhandlungen geladen. Gegenüber dem Vertagungsantrag möchte er darauf hinweisen, daß ein Hinhalten bis zum 1. Juli unmöglich sei, und zwar sowohl vom wirtschaftlichen Standpunkt als auch besonders vom politischen Standpunkt. Mit weniger als 80% auszukommen ginge nicht an, da bei einem niedrigeren Prozentsatz die Gehälter der unteren Beamten zu niedrig würden.

Der *Reichsverkehrsminister* erkannte die Notwendigkeit einer Gehaltserhöhung an. Das Vorgehen Preußens in der Gewährung von Monatsvorschüssen sei sehr bedenklich und bringe die Reichsregierung in die schwierigste Situation. Wenn allerdings für die Eisenbahn die Last tragbar sein solle, so könnten Tarifiermäßigungen nicht vorgenommen werden. Zum Vergleich möchte er erwähnen, daß der gegenwärtige Streik im Bergbau der Eisenbahn weit mehr koste als die ganze Gehaltserhöhung. Die neuen Spannungen könne er noch nicht beurteilen. Den Grundsatz halte er für richtig. Zu erwägen sei, ob nicht den unteren Gruppen doch ein etwas höherer Prozentsatz gegeben werden sollte.

Der *Reichswährungskommissar* führte aus, daß vom Standpunkt der Währung keine Bedenken gegen die beabsichtigte Maßnahme beständen, im Gegenteil erhoffe er von einer Stärkung der Kaufkraft im Innern eine etwas weniger schnelle und somit weniger gefährliche Liquidation der Warenlager. Dringendes Bedürfnis schiene es ihm zu sein, die oberen Beamten sicherzustellen. Die Autorität des Staates müsse aufrechterhalten werden.

Der *Vizekanzler* hielt die Reform für notwendig, die öde Gleichmacherei müsse aufhören, den Zeitpunkt halte er für gegeben. Eile sei notwendig. An die bestehende Möglichkeit der Besoldungsneuregelung durch den Reichsminister der Finanzen, die er zu benutzen vorschlage, habe zweifellos der Reichstag noch nicht gedacht. Große Angriffe ständen bevor. Innerlich würde aber zweifellos der Reichstag befriedigt sein. Unter 80% hinunterzugehen halte er für nicht angängig. Die Gleichmäßigkeit des Abschlages erachte er für wünschenswert, möchte aber doch zu erwägen geben, ob nicht bei den oberen Gruppen die Abschläge etwas erhöht werden sollten.

[...]

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, von einer Differenzierung des Abschlages abzusehen. Durch die vorgeschlagene Umstellung auf Friedensgehälter solle in der Beamtenschaft ganz allgemein der Eindruck hervorgerufen werden, daß der alte Grundsatz einer sachgemäßen Spannung wieder durchgeführt werde. Wenn wiederum grundsätzlich nichts geändert werde, leide die innere Einstellung des Beamten zum Staat. Die Gefahren für den Nachwuchs seien nicht zu unterschätzen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trat dem Vorschlag des Reichsministers der Finanzen bei. Den Vorschlag des Vizekanzlers lehnte er ab. Den Vertagungsantrag bat er abzulehnen. *Staatssekretär Joel* gab ausführlichen Bericht über die Lage der Richterschaft. Aus allen Kreisen dringe der Ruf nach Friedensgehältern⁵. Wichtig sei die Erfüllung dieser Forderung mit Rücksicht auf den Nachwuchs.

Der *Reichspostminister* betonte, daß er nicht die Meinung aufkommen lassen möchte, er sei gegen die Vorlage oder wünsche eine Verzögerung herbeizuführen. Er sei aber nicht in der Lage, die vorgeschlagenen Grundsätze ohne weiteres zu akzeptieren. Ein gleichmäßiger Abschlag von 20% sei nicht möglich. Er möchte die Frage aufwerfen, ob nicht wenigstens die Kinderzuschläge erhöht werden könnten. Seinen Vertagungsantrag ziehe er zurück, er werde sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, die Verhandlungen als ganz vertraulich zu behandeln. Morgen fänden die Verhandlungen mit den Ländern und übermorgen die mit den Spitzenorganisationen der Beamtenschaft statt. Falls nötig, müßte danach noch eine Schlußberatung des Kabinetts stattfinden. Notwendig sei aber, daß die Herren, die in die erwähnten Verhandlungen gingen, bereits die Zustim-

⁵ In Eingaben des Pr. Richtervereins vom 5. 5. und des Reichsverbandes der höheren Verwaltungsbeamten vom 8. 5. an den RK wird auf die wirtschaftliche Not der höheren Beamtenschaft hingewiesen und die Wiederherstellung der Friedensbesoldung gefordert (R 43 I/2566, Bl. 191 f., 195 f.).

mung des Kabinetts zu den Vorschlägen hätten. Die Frage der Erhöhung des Kinderzuschlages werde nochmals geprüft werden.

Ministerialdirektor v. Schlieben wies darauf hin, daß eine Erhöhung der Kinderzuschläge wahrscheinlich zu höheren Gehältern in den untersten Gruppen führe als in der Industrie gezahlt würden. Das müsse vermieden werden. Immerhin werde aber die Frage der Kinderzuschläge nochmals geprüft werden.

Der *Reichswehrminister* hielt die Gewährung von 80% für das Minimum dessen, was gegeben werden müßte. Er sprach sich dagegen aus, daß in diesem Rahmen noch differenziert werde. Die moralische Wirkung einer Differenzierung sei sehr schlimm. Er mache darauf aufmerksam, daß selbst die Minister der Linken in den früheren Kabinetten sich gegen eine Differenzierung zuungunsten der höheren Beamten ausgesprochen hätten. Er bitte dringend, die Vorlage anzunehmen, er könne sonst keine Gewähr mehr für die Disziplin im Heere übernehmen.

Staatssekretär Geib schloß sich für das Arbeitsministerium der Vorlage und der sofortigen Verabschiedung an, lohnpolitisch befürchte er keine Gefahren. Die Gehälter der Beamten seien gegenüber ähnlichen privaten Gruppen stark zurückgeblieben.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett mit Ausnahme des Reichspostministers mit der Vorlage einverstanden war. Er bat, daß das Reichsfinanzministerium die Presse im geeigneten Zeitpunkt informiere.

Der *Reichswirtschaftsminister* beantragte, den Beschluß so aufzufassen, daß der Reichsfinanzminister bevollmächtigt werde, das weitere zu veranlassen, falls der Reichsfinanzminister nicht von sich aus beantrage, nochmals das Kabinett mit der Angelegenheit zu befassen.

Das *Kabinett* beschloß, die Vorlage als angenommen zu betrachten, falls nicht der Reichsminister der Finanzen bis Sonnabend [24. 5.] den Antrag auf erneute Verhandlung der Angelegenheit stelle ⁶. [...]

2. und 3. Entwurf eines Reichsbankgesetzes. Künftige Regelung des Dienstverhältnisses des Personals der Reichsbahn und der Reichsbank.

Der *Reichswährungskommissar* teilte mit, daß Kindersley den Rechts- und [den] Rechnungssachverständigen ernannt habe und diese bereits am Donnerstag [22. 5.] in Berlin einträfen ⁷. Er bäte daher, den Entwurf heute zum Abschluß zu bringen.

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete über diejenigen Punkte, in denen zwischen den Ressorts und der Reichsbank bisher keine Einigung erzielt werden konnte ⁸. [...]

Zu § 2 wurde die Fassung des Reichswirtschaftsministeriums angenommen. Die Verhandlungen mit den Privatnotenbanken sollen sofort aufgenommen werden ⁹.

Der *Reichswirtschaftsminister* und der *Reichsfinanzminister* hielten es für unzweckmäßig, bei der Beschränkung der Kontingente der Privatnotenbanken über die Bestimmungen des Sachverständi-

⁶ Die vom RFM beantragte Neuregelung der Beamtenbesoldung wird durch die „VO über die 16. Ergänzung des Besoldungsgesetzes“ vom 24.5.24 mit Wirkung vom 1.6.24 in Kraft gesetzt (RBesBl. S. 153 ff., 163 f.).

⁷ Die beiden engl. Sachverständigen sollen prüfen, ob die im Sachverständigen-Gutachten vorgesehene Notenbank im Wege einer Umgestaltung der Rbk errichtet werden kann. Vgl. den „Bericht des Organisationskomitees zur Feststellung der vorbereitenden Maßnahmen für die Organisation einer Notenbank in Deutschland“, RT-Drucks. Nr. 448, S. 17 ff., RT-Bd. 383.

⁸ Dem Kabinett liegen zwei Entwürfe eines Bankgesetzes auf Grund des Sachverständigen-Gutachtens vor, ein Entwurf der Rbk und ein Entwurf des RWiMin., die in einigen Punkten voneinander abweichen (R 43 I/633, Bl. 3-10, 11 f., 26-40). Endgültiger Gesetzestext: Bankgesetz vom 30.8.24, RGBl. II, S. 235.

⁹ § 2 des Bankgesetzentwurfs in der angenommenen Fassung verleiht der Rbk für 50 Jahre das ausschließliche Notenausgaberecht in Deutschland. Die bestehenden Notenausgaberechte der Privatnotenbanken (Bayer. Notenbank, Württ. Notenbank, Sächs. Bank, Bad. Bank) bleiben unberührt; die von ihnen auszugebenden Banknoten dürfen den Betrag von insgesamt 194 Mio RM nicht übersteigen.

gengutachtens hinauszugehen¹⁰. Man müsse den Privatnotenbanken das Kontingent sichern, das möglich sei. Auf die Ausnutzung des Kontingents würde das Reich seinen Einfluß ausüben.

Zu § 6: Es wurde beschlossen, die Amtsdauer für den Präsidenten und die Mitglieder auf vier Jahre zu bemessen¹¹.

Zu §§ 9 und 10¹².

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete seinen Vorschlag. Es müsse alles versucht werden, um der in dem Sachverständigengutachten liegenden Gefahr der Aufspaltung der Reichsgewalt in vertikaler Richtung vorzubeugen. Die Befestigung eines einheitlichen Reichsbeamtenkörpers müsse angestrebt werden. Dabei brauchten diese Beamten nicht durchweg Beamte der Reichsregierung zu sein. Die Reichsbank bleibe eine öffentliche Einrichtung. Wenn die Gehaltsfrage ausgeschaltet werde, sei kein Wert mehr auf die Beibehaltung des Beamtencharakters zu legen.

Der *Reichsbank-Präsident* stimmte den Ausführungen zu, glaubte aber, daß der Beamtencharakter auch dann erhalten bleiben müßte, wenn die Besoldung anders geregelt würde. Kindersley werde der vom Reichsfinanzministerium vorgeschlagenen Regelung nicht zustimmen. Das Schiedsgericht sei unmöglich. Er empfehle dem Reichsfinanzministerium, selbst mit Kindersley zu verhandeln.

Der *Reichsminister der Finanzen* lehnte diese Verhandlungen ab, da sie ein Beweis für die Nichtübereinstimmung des Reichsfinanzministeriums und der Reichsbank seien. Der § 10 trage allen besonderen Erfordernissen der Reichsbank Rechnung. Wegen des Schiedsrichters sei er gern bereit, andere Vorschläge zu prüfen und anzunehmen.

Der *Reichskanzler* wies auf die staatspolitische Bedeutung der Entscheidung hin. Durch eine Regelung der Beamtenfrage im Sinne der Reichsbank werde ein Loch in die ganze Beamtenorganisation gerissen. Dieses müsse vermieden werden.

Nach längerer Debatte, in der die Vertreter der Reichsbank auf die Besonderheiten der Bank und die daraus entspringenden Bedürfnisse hinwiesen, und in der der Reichsverkehrsminister des näheren auf die Verhältnisse bei der Eisenbahn einging¹³, erklärte der *Reichsminister der Finanzen* er stimme darin mit den Herren überein, daß das Hineintragen privatwirtschaftlichen Geistes in die Betriebe angebracht sei, daß aber gleichwohl diese Betriebe ihrer ganzen Natur nach volkswirtschaftlich geartet blieben. Daraus ergäbe sich, daß eine besondere Freiheit in der Besoldungsregelung gar nicht in dem geforderten Ausmaße nötig sei. Man könne in der Form der Ausnahmeregelung die erforderliche Bewegungsfreiheit schaffen. Er bitte das Kabinett, zunächst über diesen Grundsatz zu entscheiden. Wenn er angenommen sei, würden sich neue Verhandlungen zwischen den beteiligten

¹⁰ Das Sachverständigen-Gutachten (S. 90) sieht vor, daß die Privatnotenbanken „ihr Notenausgabeprivileg bis zur Höhe ihrer jetzigen gesetzlichen Quote behalten“.

¹¹ Die Vorschriften in § 6 über Bestellung und Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Rbk-Direktoriums lauten danach folgendermaßen: „Der Präsident wird vom Generalrat auf die Dauer von vier Jahren in der Weise gewählt, daß eine Mehrheit von mindestens neun Stimmen vorhanden sein muß, der mindestens sechs deutsche Stimmen angehören. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den RPräs. – Die Mitglieder [des Rbk-Direktoriums] werden nach Zustimmung des Generalrats und des Direktoriums vom Präsidenten auf die Dauer von vier Jahren ernannt. Die Zustimmung des Generalrats muß mit dem Stimmenverhältnis zustande kommen, das für die Präsidentenwahl vorgeschrieben ist. Die Ernennung eines Mitgliedes bedarf der Bestätigung durch den RPräs.“

¹² In der Fassung der §§ 9 und 10 (Rechtsverhältnisse und Besoldung der Rbk-Beamten) weichen die vorliegenden Entwürfe des RWiMin. und der Rbk (vgl. Anm. 8) voneinander ab. Der Entwurf des RWiMin., der in diesem Punkt auf einen Vorschlag des RFMin. zurückgeht, bestimmt im wesentlichen folgendes: (§ 9) Die Bankbeamten haben die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten. Ihre Rechtsverhältnisse werden durch ein besonderes Beamtenstatut geregelt. (§ 10) Die Gehälter des Präsidenten und der Mitglieder des Rbk-Direktoriums werden vom Generalrat festgelegt. Die Vorschriften über die Gehälter der Beamten der Bank erläßt das Rbk-Direktorium unter Zugrundelegung der entsprechenden reichsrechtlichen Vorschriften. Eine günstigere Regelung der Gehälter der Bankbeamten ist nur zulässig, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen Bankbetriebes notwendig ist. Die Gehaltsvorschriften hat das Rbk-Direktorium vor Erlaß dem RFM mitzuteilen. Bei Meinungsverschiedenheiten kann der RFM die Entscheidung eines Schiedsgerichts unter Vorsitz des Präsidenten des Reichsgerichts anrufen. – Nach dem Entwurf der Rbk sollen die Gehälter der Bankbeamten dagegen allein vom Rbk-Direktorium festgesetzt werden. Eine Bindung an die Besoldungsordnung des Reichs ist ebensowenig vorgesehen wie eine Genehmigung der Gehaltsvorschriften durch den RFM und die Anrufung eines Schiedsgerichts bei Meinungsverschiedenheiten.

¹³ Wegen der geplanten Umbildung der RB in eine Gesellschaft gemäß dem Sachverständigen-Gutachten ist auch eine Neuregelung der Rechts- und Besoldungsverhältnisse des RB-Personals erforderlich.

Stellen anbahnen lassen, und zwar bitte er das Reichsministerium des Innern, zu solchen Verhandlungen auf der Grundlage des vorgeschlagenen Kabinettsbeschlusses einzuladen.

Der *Reichswehrminister* schloß sich dem Antrage des Reichsfinanzministers an.

Der *Reichspostminister* bat in diesem Falle um Beteiligung an den Verhandlungen. Es wurde festgestellt, daß die Verhandlungen gleichzeitig für die Reichsbahn und Reichsbank stattfinden sollen. Das *Kabinett* beschloß: 1) Das Recht einschließlich der Besoldung für die Reichsbeamten und die Beamten der Reichsbank und Reichsbahn hat grundsätzlich gleichartig zu sein. 2) Die erforderlichen Ausnahmefreiheiten für Reichsbank und Reichsbahn sind auszuarbeiten. 3) Es wird eine Kommission unter dem Vorsitz des Reichsministers des Innern mit dieser Ausarbeitung betraut.

Zu § 14¹⁴.

Der *Reichswirtschaftsminister* begründete seinen Vorschlag und wies besonders darauf hin, daß das Sachverständigengutachten ausdrücklich die Handhabe böte für eine Regelung in dem von ihm vorgeschlagenen Sinne¹⁵. Er müsse Wert darauf legen, daß hier in letzter Stunde die Einwirkungsmöglichkeit der Wirtschaft auf die Reichsbank, die durch den vorliegenden Gesetzentwurf auf 50 Jahre der Reichsgewalt entzogen werde¹⁶, festgelegt werde.

Der *Reichswährungskommissar* wandte sich gegen den Vorschlag des Reichswirtschaftsministers, und unter Hinweis auf das Zustandekommen des betreffenden Passus des Sachverständigengutachtens hielt er den Vorschlag des Reichswirtschaftsministers auch für die Gegenseite für unannehmbar. Ein Zentralausschuß, der eine Interessenvertretung darstelle, bedeute für die Reichsbank keine Unterstützung, sondern eine Erschwerung der Geschäfte. Die Einflußnahme der Industrie, der Landwirtschaft, des Handels usw. sei auch bei dem von der Reichsbank vorgeschlagenen Weg möglich. Er sei bereit, zur Festlegung des Gedankens in § 14 aufzunehmen, daß die Mitglieder des Zentralausschusses auf Vorschlag des Direktoriums aus Kreisen der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels usw. zu wählen seien.

Der *Reichspostminister* und der *Vizekanzler* schlossen sich der Auffassung des Reichswährungskommissars an.

Der *Vizekanzler* gab zu erwägen, ob die Vertretung im Zentralausschuß nicht auf deutsche Anteilseigner beschränkt werden könne.

Der *Reichswährungskommissar* hielt eine Unterscheidung für schwierig, außerdem bestände dann immer die Möglichkeit, Strohmänner in den Zentralausschuß zu entsenden. Eine weit wertvollere Garantie gegen eine Überfremdung des Zentralausschusses bilde sein Vorschlag, nach dem die Mitglieder des Zentralausschusses auf Vorschlag des Direktoriums gewählt werden müssen. Dem vom Reichswirtschaftsminister ausgesprochenen Gedanken, daß die Reichsbank mit dem vorgeschlagenen Gesetz aus den Händen des Reichs herausgehe, könne er nicht folgen. Die Reichsregierung habe alle vier Jahre die Möglichkeit der Neubesetzung des Direktoriums¹⁷ und könne dabei ihren Einfluß zur Geltung bringen.

Der Vorschlag des Reichswirtschaftsministers wurde gegen die Stimme des Reichswirtschaftsministers abgelehnt.

¹⁴ § 14 des Bankgesetzes (Zentralausschuß der Rbk) ist in den vorliegenden Entwürfen des RWiMin. und der Rbk (vgl. Anm. 8) unterschiedlich gefaßt. Im Entwurf des RWiMin. lautet § 14: „Dem Rbk-Direktorium steht als beratende Körperschaft der Zentralausschuß zur Seite, der sich aus deutschen, aus Landwirtschaft, Handel und Industrie gewählten Mitgliedern und Stellvertretern zusammensetzt. Die Zahl dieser vom Rbk-Direktorium zu berufenden Mitglieder und Stellvertreter beträgt je 18. Die Hälfte derselben muß den dt. Anteilseignern, die andere Hälfte einer vom RWiR aufzustellenden Vorschlagsliste entnommen werden. [...]“ – Nach dem Entwurf der Rbk soll der Zentralausschuß nur aus Anteilseignern der Rbk bestehen. Eine Beteiligung von Vertretern der Wirtschaft ist dagegen nicht vorgesehen.

¹⁵ Im Notenbankplan des Sachverständigen-Gutachtens heißt es: „Das Direktorium [der Notenbank] kann sich, wenn es dies für richtig hält, durch eine beratende Körperschaft unterstützen lassen, die sich aus deutschen, aus Landwirtschaft, Handel und Industrie gewählten Mitgliedern zusammensetzt.“ (Sachverständigen-Gutachten, S. 85).

¹⁶ Vgl. Anm. 9.

¹⁷ Vgl. Anm. 11.

Der § 14 in der Fassung des Entwurfs der Reichsbank wurde angenommen, jedoch mit der dem Vorschlag des Reichswirtschaftsministeriums Rechnung tragenden Ergänzung, daß die Mitglieder auf Vorschlag des Direktoriums aus den Kreisen von Bankgewerbe, Industrie, Handel und Landwirtschaft zu wählen seien¹⁸.

[...]

Zu § 30.

[...] Als Ergänzung zu § 30 wurde folgender Passus beschlossen: „Das Reichsbank-Direktorium ist verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen der Reichsregierung über die Geschäftslage der Reichsbank Bericht zu erstatten. Ein Beauftragter der Reichsregierung ist berechtigt, an den Beratungen der Organe der Reichsbank teilzunehmen.“

[Nach weiteren Abänderungen nahm das Kabinett den Entwurf des Bankgesetzes an¹⁹.]

¹⁸ § 14 erhält folgende Fassung: „Der Zentralausschuß ist die ständige Vertretung der Anteilseigner gegenüber der Verwaltung. [...] Die Mitglieder und die Stellvertreter werden auf Vorschlag des Rbk-Direktoriums von der Generalversammlung aus den Kreisen von Bankgewerbe, Industrie, Handel, Landwirtschaft und Arbeitnehmerschaft, und zwar aus der Zahl derjenigen Anteilseigner gewählt, welche als Inhaber von mindestens je ... Reichsbankanteilen in den Stammbüchern der Bank eingetragen sind. Sämtliche Mitglieder und Stellvertreter müssen die dt. Reichsangehörigkeit besitzen. [...]“

¹⁹ Mit Begleitschreiben vom 26. 5. übersendet der RWiM an die Rkei den „gemäß den Beschlüssen des Kabinetts gefaßten Entwurf des Bankgesetzes, wie er dem Organisationskomitee vorgelegt werden soll“ (R 43 I/633 , Bl. 60-79). Die Fassung der §§ 9 und 10 des Entwurfs (Rechtsstellung und Besoldung der Rbk-Beamten) wird als noch offen bezeichnet.

Zitierhinweis

Nr. 204 Kabinettsitzung vom 21. Mai 1924, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 648–656 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D204>